

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Administração Indireta

1. Introdução

A **administração pública indireta** compreende diferentes entidades que desempenham funções específicas dentro do Estado, sendo composta por **fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas**.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
DIRETA	INDIRETA
União	Fundações Públicas
Estados	Autarquias
DF	Sociedade de Economia Mista
Municípios	Empresas Públicas

Ao tratar da administração indireta, é fundamental compreender as principais características dessas entidades para diferenciar cada uma delas.

A criação das entidades da administração pública indireta segue regras específicas, dependendo da sua natureza jurídica. Todas essas entidades precisam passar por um processo legislativo para que possam existir formalmente, mas há diferenças fundamentais na forma como cada uma delas é instituída.

As pessoas jurídicas de direito público, como **autarquias e fundações públicas de direito público (também chamadas de fundações autárquicas)**, são criadas diretamente por lei.

Isso significa que, para que essas entidades existam, basta a aprovação e a publicação de uma lei específica. O processo legislativo segue o rito habitual: o chefe do Executivo (por exemplo, o Presidente da República, no caso federal) apresenta um projeto de lei ao Congresso Nacional, que vota a proposta.

Se aprovada, a lei é sancionada pelo Presidente e, após sua promulgação e publicação, a entidade passa a existir automaticamente. Como sua criação depende apenas da existência da lei, sua extinção também deve seguir o mesmo caminho: somente outra lei pode extingui-la.

Já as pessoas jurídicas de direito privado dentro da administração indireta, como empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas públicas) e fundações públicas de direito privado, não são criadas diretamente por lei. Nesses casos, **a lei apenas autoriza sua criação**.

Isso significa que, **mesmo após a publicação da lei específica autorizando a criação da entidade, ela ainda não existe formalmente**. Para que possa de fato ser instituída, a administração pública deve **registrar seus atos constitutivos em um cartório de registro de pessoas jurídicas ou na junta comercial**, seguindo o mesmo procedimento necessário para a criação de uma empresa privada.

A principal diferença entre a criação de uma empresa estatal e de uma empresa privada está no fato de que a estatal precisa primeiro de uma autorização legal para ser registrada. Uma empresa privada, por outro lado, pode ser constituída diretamente sem a necessidade de uma lei específica.

Além disso, tanto as leis que criam diretamente as pessoas jurídicas de direito público quanto as que autorizam a criação das pessoas jurídicas de direito privado **devem ser leis específicas**.

Isso significa que a lei deve tratar exclusivamente da criação ou autorização da entidade em questão, sem abordar outros temas. Ela deve definir o status jurídico da entidade, suas finalidades e demais aspectos pertinentes à sua estrutura e funcionamento.

Não pode ser uma lei genérica que inclua, entre diversos outros dispositivos, um artigo isolado determinando a criação de uma nova autarquia ou empresa estatal. Dessa forma, a legislação garante clareza e transparência no processo de criação dessas entidades.

Confira o inciso XIX do artigo 37 da CF/88:

XIX – somente por lei específica poderá ser **criada** autarquia e **autorizada** a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;



Fique ligado!

- **PJ de direito público:** Criada por lei;
- **PJ de direito privado:** Tem a criação autorizada por lei.

Obs.: Se ela é criada por lei, ela também é extinta por lei. O mesmo processo de criação deve ser obedecido para a extinção.

Quando a administração pública direta cria entidades da administração indireta, estabelece-se uma relação entre elas. No entanto, essa relação **não é hierárquica**.

A administração direta não tem poder de comando sobre as entidades que criou, pois essas entidades possuem autonomia administrativa e financeira. O que existe entre elas é um **mecanismo de supervisão e controle, chamado de supervisão ministerial ou controle finalístico**.

A supervisão ministerial ocorre porque cada entidade da administração indireta precisa estar vinculada a um ministério específico, que será responsável por supervisionar suas atividades.

Essa supervisão não significa que o ministério pode dar ordens diretas ou interferir na gestão da entidade. O seu papel é garantir que a entidade cumpra a finalidade para a qual foi criada, conforme estabelecido na lei. Esse tipo de controle é chamado de **controle finalístico**, pois se limita a fiscalizar se a entidade está atuando dentro dos objetivos que justificaram sua criação.

Por exemplo, o INSS é uma autarquia federal criada para gerir os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social. A lei que instituiu o INSS especifica sua finalidade e delimita seu campo de atuação.

O ministério responsável pela sua supervisão tem a função de verificar se o INSS está cumprindo essa finalidade. Caso o INSS decidisse, por conta própria, desviar recursos para atividades não previstas na sua lei de criação, como emprestar dinheiro a juros, isso configuraria um desvio de finalidade. Nesse caso, o ministério poderia intervir para impedir essa atuação irregular.

Esse controle finalístico não se limita às autarquias, mas se aplica a todas as entidades da administração indireta, incluindo fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Esse mecanismo de fiscalização também pode ser chamado de **tutela administrativa ou vinculação administrativa**.

Alguns doutrinadores referem-se a esse controle como vinculação finalística, reforçando a ideia de que ele se destina exclusivamente a garantir que as entidades cumpram seu propósito legal, sem que haja uma relação de subordinação ou hierarquia entre a administração direta e a indireta.



Relação entre administração direta e indireta:

- Não é uma relação hierárquica;
- Relação de supervisão ministerial;
- Controle finalístico;
- Tutela administrativa ou vinculação.

Toda e qualquer entidade da administração indireta que for criada **deve, obrigatoriamente, ter uma finalidade pública**. Isso significa que sua existência deve estar **vinculada ao atendimento do interesse público**, e esse interesse deve estar **previsto na própria lei que cria ou autoriza a criação da entidade**.

A lei deve especificar qual é a finalidade dessa entidade e garantir que seu propósito seja atender ao interesse público.

Diante disso, surge a pergunta: uma entidade da administração indireta pode obter lucro em suas atividades? No caso das empresas estatais que exploram atividade econômica, a resposta é sim, elas **podem ter lucro**.

No entanto, é fundamental compreender que **o lucro não pode ser a finalidade da empresa estatal**. Isso significa que ela **não pode ser criada com o objetivo principal de obter lucro**, esse lucro deve ser apenas uma consequência da atividade que exerce. Não há qualquer proibição quanto à obtenção de lucro, mas ele não pode ser o propósito central da existência da estatal.

A Constituição Federal, no artigo 173, estabelece as situações em que o Estado pode criar uma empresa estatal para explorar atividade econômica.

O texto constitucional determina que, salvo os casos previstos na própria Constituição, **a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando for necessária para atender a imperativos da segurança nacional ou a um relevante interesse coletivo**, conforme definido em lei.

Ou seja, fora dessas hipóteses, não há permissão para a criação de estatais com a finalidade de exploração econômica.

Confira o artigo 173 da CF/88:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

2. Fundação Pública

As **fundações públicas** são uma espécie dentro do gênero fundações, que está previsto no Código Civil. Esse tipo de fundação é **criado e mantido pelo poder público** e tem finalidades específicas, como atividades educacionais, culturais, sociais, assistenciais e de saúde.

A diferença entre uma fundação pública e uma fundação privada está justamente no fato de que **a pública é instituída pelo Estado**, enquanto as privadas são criadas por particulares.

Exemplos de fundações públicas incluem a **FUNAI** (Fundação Nacional do Índio), a **FUNASA** (Fundação Nacional de Saúde) e a **Fiocruz** (Fundação Oswaldo Cruz), que são entidades federais. Além disso, estados e municípios também podem criar suas próprias fundações, como a Fundação PB Saúde, na Paraíba, que gerencia hospitais públicos estaduais.

Embora algumas questões de concurso possam cobrar o conhecimento sobre exemplos específicos dessas entidades, memorizar todas elas é inviável. No entanto, para fins de estudo, é recomendável fazer pesquisas na internet para encontrar listas de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Quem presta concursos municipais deve buscar informações sobre as entidades do próprio município e da União, enquanto os candidatos a concursos estaduais devem estudar as entidades do estado e também as federais.

Isso ocorre porque, embora seja raro um concurso federal cobrar exemplos estaduais ou municipais, provas estaduais e municipais frequentemente incluem questões sobre entidades federais. Assim, ter uma noção geral dessas instituições pode ser útil para a prova, mesmo que seja impossível decorar todas.

As fundações públicas, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 200, são **entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado**, sendo essa a **regra** do ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa que, via de regra, elas possuem um regime jurídico diferente das autarquias, que são sempre de direito público.

Além disso, as fundações públicas **não têm fins lucrativos**, o que significa que não podem ser criadas para explorar atividades econômicas.

Essa função cabe exclusivamente às empresas estatais, ou seja, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Assim, tanto as fundações públicas quanto as autarquias são impedidas de atuar com finalidade econômica dentro da administração pública.

A **criação de uma fundação pública depende de autorização legislativa**. Isso significa que, para que uma fundação pública seja instituída, é necessário que haja uma lei autorizando sua criação. No entanto, é importante destacar que essa lei não cria a fundação diretamente, **apenas permite que ela seja instituída posteriormente**.

As fundações públicas são criadas para desenvolver **atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público**.

Elas **possuem autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido por seus órgãos de direção e são custeadas por recursos da União, caso sejam federais, ou por outras fontes**, que não são especificadas na legislação.

Confira o inciso IV do artigo 5º do Decreto nº 200/67:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

[...]

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

Um dos aspectos fundamentais das fundações públicas é que elas **representam a destinação de patrimônio público para a realização de determinada atividade**. Ou seja, quando a União decide criar uma fundação pública, ela destina parte de seu patrimônio para essa finalidade específica.

Esse conceito pode ser melhor compreendido a partir do Código Civil, que trata das fundações em geral, sejam elas públicas ou privadas. De acordo com o Código Civil, a criação de uma fundação ocorre por meio de uma escritura pública ou testamento, com a dotação especial de bens livres para a realização de determinada atividade.

Confira o artigo 62 do Código Civil/02:

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.

No entanto, há uma posição relevante dentro da doutrina jurídica, defendida por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que diverge da visão majoritária.

A doutrina predominante entende que a fundação pública deve ser criada exclusivamente com patrimônio público. Entretanto, Di Pietro argumenta que uma fundação pública pode ser instituída tanto com patrimônio totalmente público quanto com patrimônio parcialmente público.

Ou seja, segundo essa visão, uma fundação pública poderia contar com a participação de bens privados em sua constituição. Embora essa não seja a regra geral, essa interpretação já foi cobrada em algumas provas de concursos públicos, como as organizadas pelo Sebrasp, o que torna importante conhecê-la para evitar dúvidas em questões dessa natureza.

CLASSIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS

*“À vista dessas considerações, pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio, **total ou parcialmente público**, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei.”*

(Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Portanto, as fundações públicas são criadas para o desempenho de atividades de interesse social, sem fins lucrativos, sendo geralmente instituídas com patrimônio público.

No entanto, há um entendimento doutrinário que admite a possibilidade de haver participação de patrimônio privado. Essa discussão acadêmica não altera a regra geral do ordenamento jurídico, mas pode ser relevante para aprofundar o conhecimento sobre o tema e compreender diferentes perspectivas sobre a estruturação dessas entidades dentro da administração pública.

A criação de uma fundação pública exige a **autorização por meio de uma lei específica**, conforme determina a Constituição Federal.

Essa lei específica que autoriza a criação de uma fundação pública é uma **lei ordinária**, aprovada por maioria simples, com votação em cada casa legislativa.

No entanto, há uma exigência adicional no caso das fundações públicas. A Constituição prevê que, para que possam ser criadas, **deve haver uma lei complementar que defina suas áreas de atuação**.

Isso significa que, antes mesmo da criação de uma fundação pública específica, o ente federativo precisa estabelecer uma lei complementar delimitando em quais áreas as fundações poderão atuar. Assim, antes da edição de uma lei ordinária para autorizar a criação de uma fundação pública, deve existir uma lei complementar que estabeleça os limites para essa atuação.

O Código Civil já prevê um conjunto de atividades para as quais uma fundação pode ser constituída, sejam fundações públicas ou privadas.

Dentre essas finalidades, incluem-se assistência social, cultura, conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, meio ambiente, pesquisa científica, ética, cidadania, direitos humanos e atividades religiosas, entre outras.

Confira o parágrafo único do artigo 62 do Código Civil/02:

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de:

- I – assistência social;
- II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- III – educação;
- IV – saúde;
- V – segurança alimentar e nutricional;
- VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;
- VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;
- IX – atividades religiosas;

Entretanto, a lei complementar tem a função de restringir essa lista dentro do ente federativo em questão, determinando quais áreas, dentre aquelas previstas no Código Civil, serão permitidas para a criação de fundações públicas.

Por exemplo, suponha que um estado da federação ainda não possua fundações públicas estaduais. Antes que qualquer fundação seja criada, esse estado precisa aprovar uma lei complementar que defina em quais áreas as fundações poderão atuar.

Digamos que essa lei complementar determine que, naquele estado, só poderão ser criadas fundações públicas voltadas para educação, saúde e assistência social. A partir dessa delimitação, sempre que uma nova fundação pública for criada, será necessária uma lei ordinária autorizando sua instituição, mas essa fundação deverá obrigatoriamente respeitar os limites estabelecidos na lei complementar.

Cada ente federativo precisa de apenas uma lei complementar para definir as áreas de atuação das fundações públicas. Essa lei será a base sobre a qual todas as fundações subsequentes serão criadas. Assim, se no futuro um estado decidir instituir uma nova fundação pública, bastará que uma lei ordinária autorize sua criação, desde que ela esteja dentro dos limites previamente definidos na lei complementar.

Portanto, a estrutura jurídica para a criação de fundações públicas segue uma hierarquia: primeiro, uma lei complementar define as áreas de atuação permitidas; depois, cada fundação específica é autorizada por meio de uma lei ordinária.

Esse procedimento garante que a criação de fundações públicas ocorra dentro de critérios bem estabelecidos, organizando a atuação dessas entidades dentro da administração pública.

3. Autarquias

As **autarquias** são entidades da administração pública indireta que desempenham **atividades típicas de Estado**, ou seja, **funções que, por sua própria natureza, só podem ser exercidas pelo poder público**.

Apesar de pertencerem à administração indireta, suas atividades possuem caráter público e estão diretamente ligadas ao ente federativo, conferindo-lhes uma posição diferenciada dentro do sistema administrativo.

O conceito de autarquia está presente no Decreto-Lei 200, que destaca sua função essencial para a execução de atividades estatais. A principal característica dessas entidades é que **suas atribuições não podem ser desempenhadas por particulares**.

Um exemplo claro é o **INSS**, responsável pela gestão do regime geral de previdência social. Esse órgão tem o poder de arrecadar compulsoriamente contribuições previdenciárias dos trabalhadores, um poder exclusivo do Estado. Diferente da previdência privada, que é facultativa, a contribuição ao INSS é obrigatória, reforçando seu caráter de atividade típica de Estado.

Outro exemplo clássico de autarquia é o **Detran**, que exerce o poder de polícia administrativa. Esse órgão regula e fiscaliza o trânsito, emite Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e aplica multas, funções que não podem ser desempenhadas por particulares.

A aplicação de sanções, a regulamentação do trânsito e a fiscalização das normas são responsabilidades exclusivas do Estado, tornando o Detran uma autarquia com papel fundamental na administração pública.

Embora as autarquias tenham autonomia administrativa e financeira, elas **não são entes políticos**, pois **não possuem capacidade de criar leis**.

A capacidade legislativa é uma prerrogativa exclusiva da administração direta, ou seja, dos entes políticos, como União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

Dentro da administração pública, a distinção entre administração direta e indireta também se reflete na nomenclatura: enquanto os entes da **administração direta são chamados de "pessoas políticas"**, as **entidades da administração indireta**, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, **são chamadas de "pessoas administrativas" ou "entes administrativos"**, pois não detêm poder legislativo próprio.

A autarquia, conforme definido pelo Decreto nº 200 de 1967, é um **serviço autônomo que exerce funções típicas do Estado**.

De acordo com o artigo 5º desse decreto, a autarquia é um serviço autônomo **criado por lei**, com **personalidade jurídica própria, patrimônio e receita próprios, destinado a executar atividades típicas da administração pública** que, para um melhor funcionamento, exigem uma **gestão administrativa e financeira descentralizada**.

Assim, suas principais características incluem a criação por meio de lei, a autonomia patrimonial e financeira, além da execução de atividades que são inerentes ao Estado.

Confira o inciso I do artigo 5º do Decreto nº 200/67:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

Dentro do conceito de autarquias, existem diferentes tipos. Entre elas, há as **autarquias de controle ou corporativas**, que correspondem aos conselhos profissionais; as **autarquias em regime especial**, que englobam universidades públicas, agências reguladoras e agências executivas; e as **associações públicas**.

Cada uma dessas modalidades possui especificidades próprias, sendo que as autarquias de controle e as agências reguladoras e executivas são temas que serão tratados separadamente, em aulas específicas para esses temas. Aqui, nesta aula vamos entender as universidades públicas e as associações públicas.

A **autarquia em regime especial** se diferencia por possuir **maior liberdade em sua atuação**, sendo um exemplo disso a **universidade pública**.

As universidades públicas são autarquias em regime especial, pois, além de oferecerem educação superior, possuem peculiaridades em sua gestão. Uma dessas peculiaridades diz respeito à escolha de seus dirigentes. Enquanto nas autarquias comuns os dirigentes são livremente nomeados pelo chefe do Executivo, nas universidades públicas o processo é diferente.

Nessas instituições, ocorre uma consulta acadêmica, que funciona como uma eleição. Durante esse processo, professores, servidores técnico-administrativos e alunos votam para escolher os dirigentes da universidade.

O dirigente máximo de uma universidade pública recebe o título de reitor ou reitora. Após a votação, é formada uma lista tríplice com os três candidatos mais votados.

Essa lista é então enviada ao Presidente da República, que deve escolher um dos três nomes para nomeação. Vale ressaltar que o presidente não está obrigado a nomear o candidato mais votado; ele pode escolher qualquer um dos três nomes da lista.

Outra peculiaridade das universidades públicas está no período de gestão do reitor. Diferentemente das autarquias comuns, nas quais os dirigentes podem ser livremente nomeados e exonerados a qualquer tempo, o reitor de uma universidade pública possui um mandato fixo e certo.

Esse mandato, por exemplo, pode ser de quatro anos, durante os quais o reitor não pode ser exonerado sem um motivo legítimo. Para que seja destituído do cargo antes do término do mandato, é necessário um prévio processo administrativo disciplinar, sendo exigida uma justificativa fundamentada, como a prática de uma falta grave.

Dessa forma, o reitor não pode ser exonerado livremente pelo Presidente da República, o que garante uma estabilidade relativa à sua gestão dentro da universidade.

Outro aspecto fundamental das universidades públicas é a **autonomia pedagógica**, que está prevista na própria Constituição. Essa autonomia garante que a universidade tenha plena liberdade para definir e conduzir seu processo de ensino e aprendizagem sem interferência da administração direta.

Isso significa que o presidente da República, o ministro da Educação ou qualquer outra autoridade não podem determinar quais conteúdos a universidade deve ensinar, quais metodologias deve aplicar ou qual linha ideológica deve seguir. A universidade tem total independência para definir seus caminhos pedagógicos.

No entanto, essa autonomia não impede que a administração pública estabeleça metas para as universidades. Por exemplo, o Ministério da Educação (MEC) pode analisar os resultados de uma instituição em exames como o Enade e estabelecer metas de melhoria.

Suponha que o curso de Direito de uma universidade federal tenha obtido um desempenho abaixo do esperado; o MEC pode definir que, no próximo exame, a nota mínima a ser alcançada deve ser um determinado valor.

Entretanto, o modo como a universidade atingirá essa meta cabe exclusivamente a ela, pois a autonomia pedagógica lhe assegura a liberdade de definir seus próprios métodos para alcançar os objetivos estabelecidos.

Além das universidades, outro tema relevante dentro da administração pública indireta são as **associações públicas**, que **resultam da formação de consórcios públicos**.

Um consórcio público é criado quando dois ou mais entes federativos se unem para formar uma nova pessoa jurídica. Um exemplo clássico desse tipo de estrutura foi a Autoridade Pública Olímpica (APO), criada pela União, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro para gerenciar os Jogos Olímpicos de 2016.

A APO nasceu dessa parceria entre diferentes esferas do governo, formando um novo ente com personalidade jurídica própria.

Os consórcios públicos podem ter duas naturezas jurídicas distintas. Caso sejam constituídos como pessoas jurídicas de direito privado, sua natureza será de associação privada, sendo regidos pelo Código Civil e pela legislação de direito privado. Nessa configuração, o consórcio público não fará parte da administração pública, apesar de ter sido criado por entes federativos.

Por outro lado, se o consórcio público for criado com personalidade jurídica de direito público, ele será classificado como uma associação pública, que é considerada uma espécie de autarquia.

Isso significa que, nesse caso, o consórcio público passa a integrar a administração pública indireta e segue o regime jurídico das autarquias. Assim, as associações públicas são um tipo especial de autarquia que nasce a partir da formação de consórcios públicos e desempenham funções típicas da administração pública.

Portanto, ao analisar as autarquias, é essencial compreender tanto as universidades públicas, que possuem um regime especial com autonomia pedagógica e escolha diferenciada de dirigentes, quanto as associações públicas, que surgem da estruturação de consórcios públicos e podem assumir a natureza jurídica de autarquia.

Nas próximas aulas, serão abordadas as agências reguladoras e as autarquias de controle, que possuem características específicas dentro desse universo da administração indireta e serão analisadas com mais detalhes.

4. Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública

As **sociedades de economia mista** e as **empresas públicas** pertencem ao **grupo das empresas estatais**, que são entidades da administração pública indireta **voltadas para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas**.

As empresas estatais podem desempenhar essas duas funções, dependendo do seu objetivo. Como exemplos de empresas estatais que prestam serviços públicos, podemos citar os Correios e as empresas de abastecimento de água. Já entre aquelas que atuam na exploração de atividades econômicas, temos os bancos estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

A principal diferença entre sociedade de economia mista e empresa pública está na composição do seu capital. As **empresas públicas possuem 100% do seu capital formado por recursos do poder público**, enquanto as **sociedades de economia mista têm um capital social formado por recursos públicos e privados, sendo o Estado o sócio majoritário**.

Isso significa que, no caso da sociedade de economia mista, há participação de acionistas privados, cujas ações podem ser negociadas na bolsa de valores. Como exemplos de sociedade de economia mista, temos o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e a Petrobras. Já como exemplos de empresas públicas, temos a Caixa Econômica Federal, os Correios (Correios e Telégrafos) e a DataPrev.



Importante!

A **empresa pública** tem **100% do seu capital formado pelo poder público**.

A **sociedade de economia mista**, possui o capital social **formado por dinheiro público e dinheiro privado**.

No que diz respeito à personalidade jurídica, há diferenças importantes entre as entidades da administração indireta. A **autarquia** é a única entidade desse grupo que, **como regra, possui personalidade jurídica de direito público**, pois desempenha atividades típicas de Estado, ou seja, funções que apenas o poder público pode exercer.

Já a fundação pública, via de regra, possui personalidade jurídica de direito privado, mas, **excepcionalmente, pode ser considerada uma pessoa jurídica de direito público**. Quando isso ocorre, ela recebe a denominação de **fundação autárquica ou autarquia fundacional**, pois adquire características semelhantes às das autarquias.

Por outro lado, as **empresas estatais, tanto as sociedades de economia mista quanto as empresas públicas, possuem personalidade jurídica de direito privado**. Isso significa que, juridicamente, elas funcionam como qualquer outra empresa privada, estando sujeitas às mesmas regras e dinâmicas do mercado, apesar de serem controladas pelo Estado.



Tome nota!

Regra: Fundação Pública é PJ de direito privado.

- **Exceção:** Pode ser **PJ de direito público** quando for **fundação autárquica ou autarquia fundacional**.

As empresas estatais no Brasil são regulamentadas pela Lei 13.303 de 2016, conhecida como Lei das Estatais. Essa legislação define o regime jurídico aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista, abordando sua organização, funcionamento e aspectos como licitações e obrigações específicas.

Essa norma tem o propósito de estabelecer regras de governança e controle para essas entidades, garantindo transparência e eficiência na gestão.

No que diz respeito aos conceitos fundamentais, a empresa pública é definida pelo artigo 3º da lei como uma **entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por autorização legal e com patrimônio próprio**.

Seu **capital social é integralmente detido pela União, estados, Distrito Federal ou municípios**, o que significa que se trata de uma entidade **totalmente pública**.

Confira o artigo 3º da Lei 13.303/16:

Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Já a **sociedade de economia mista também possui personalidade jurídica de direito privado e criação autorizada por lei, mas obrigatoriamente deve ser estruturada como sociedade anônima.**

Confira o artigo 4º da Lei 13.303/16:

Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

Além disso, suas **ações com direito a voto devem pertencer majoritariamente ao poder público, mas não de forma integral**, o que a diferencia da empresa pública em termos de composição do capital.

Uma das peculiaridades das empresas estatais diz respeito às suas obrigações fiscais. A Constituição Federal estabelece que não podem receber benefícios fiscais ou tributários que não sejam igualmente aplicáveis a empresas privadas do mesmo setor.

Isso significa, por exemplo, que o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, não pode receber isenções tributárias que não sejam estendidas a seus concorrentes diretos, como Bradesco, Itaú ou Santander. Como pessoa jurídica de direito privado, não pode ter vantagens fiscais apenas por ser uma estatal, garantindo um equilíbrio competitivo no mercado.

No campo das relações trabalhistas, as **empresas estatais seguem o regime celetista**, ou seja, seus empregados são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para ingressar nessas entidades, é necessário passar por concurso público, porém, não há a garantia de estabilidade funcional, como ocorre com os servidores estatutários.

A jurisprudência, incluindo entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Supremo Tribunal Federal (STF), reforça essa característica. Um ponto específico diz respeito aos Correios, uma empresa pública que, embora seus empregados não possuam estabilidade, exige uma motivação prévia para dispensas, devido a sua natureza jurídica especial.

Esse entendimento não se estende às demais empresas públicas ou sociedades de economia mista, sendo um caso particular da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Outro aspecto relevante diz respeito aos administradores dessas empresas. Diferente dos empregados celetistas, os administradores ocupam cargos em comissão, que são funções de direção, chefia e assessoramento.

Esses cargos são de livre nomeação e exoneração, seguindo a lógica dos cargos comissionados na administração pública, garantindo que a gestão dessas entidades possa ser ajustada conforme a estratégia do governo responsável por sua supervisão.

Dessa forma, as empresas estatais possuem um regime jurídico que combina características do setor público e do setor privado, sendo reguladas por uma legislação específica que busca equilibrar eficiência administrativa, transparência e competitividade no mercado.

No que se refere às obrigações civis e comerciais, as **empresas estatais não possuem prerrogativas especiais**. Elas firmam contratos civis com terceiros que são regidos pelo Código Civil, sem a aplicação de cláusulas exorbitantes típicas dos contratos administrativos previstos na Lei 14.133.

Ou seja, a relação contratual dessas entidades segue as mesmas regras aplicáveis à iniciativa privada, sem privilégios específicos.

No campo processual, também não há, como regra, qualquer benefício especial. As empresas estatais **não gozam de prazos dilatados em juízo**, diferentemente das pessoas jurídicas de direito público, que possuem prazos estendidos para contestação e recursos, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Além disso, **não estão sujeitas ao instituto da remessa necessária**, que obriga a revisão automática de decisões desfavoráveis ao Estado pela instância superior, mesmo sem recurso da administração pública.

Outro ponto relevante é a questão do pagamento de dívidas judiciais. Em regra, as empresas estatais não utilizam o regime de precatórios. O precatório é um sistema de pagamento utilizado pela administração pública quando perde ações judiciais, criando uma fila de credores cujo pagamento deve ser previsto na Lei Orçamentária Anual.

Esse mecanismo garante ao Estado a possibilidade de postergar a quitação de dívidas, evitando a obrigatoriedade de pagamentos imediatos, o que pode levar anos até que o credor receba a quantia devida. Entretanto, essa prerrogativa não se estende, como regra, às empresas estatais.

Contudo, há exceções. Segundo o Supremo Tribunal Federal, **empresas estatais que prestam serviços públicos em regime não concorrencial podem se submeter ao regime de precatórios.**

Esse entendimento foi consolidado em um julgamento envolvendo a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), uma sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de água e saneamento no estado de Alagoas. Como essa empresa atua de forma exclusiva, sem concorrência e sem finalidade lucrativa, o STF reconheceu que o regime de precatórios era aplicável a ela.

Dessa forma, esse entendimento pode ser ampliado para empresas públicas que também atendam a esses critérios, especialmente considerando que possuem capital 100% estatal. Assim, sempre que uma empresa estatal for prestadora de serviço público essencial, sem concorrência no mercado e sem finalidade lucrativa, poderá se beneficiar dessa prerrogativa processual.

Portanto, as empresas estatais operam, de modo geral, sob as mesmas regras que as empresas privadas em questões civis, comerciais e processuais. Contudo, quando envolvem a prestação de serviços públicos essenciais em regime exclusivo, podem ter prerrogativas semelhantes às das entidades da administração pública direta.

CLASSIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A Casal, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do Estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. [RE 852.302 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-12-2015, 2ª T, DJE de 29-2-2017.] = ADPF 387, rel. min. Gilmar Mendes, j. 23-3-2017, P, DJE de 25-10-2017

As empresas estatais podem desempenhar dois papéis distintos: **prestar serviço público ou explorar atividade econômica.** Exemplos de empresas estatais prestadoras de serviço público incluem os Correios e a Cagepa, que atua no abastecimento de água e saneamento na Paraíba.

Já no caso da exploração de atividade econômica, temos instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras. Essa dualidade de atuação faz com que o regime jurídico aplicável a essas empresas seja híbrido, variando de acordo com sua função específica.

Quando uma empresa estatal presta serviço público, seu regime se aproxima mais do direito público. Um exemplo disso é a classificação dos bens essenciais à prestação desse serviço como bens públicos, segundo a doutrina. Isso significa que, mesmo pertencendo a uma pessoa jurídica de direito privado, tais bens possuem características como impenhorabilidade, alienação condicionada e imprescritibilidade.

Por outro lado, quando uma empresa estatal atua na exploração de atividade econômica, seu regime se aproxima mais do direito privado. Isso implica que seus contratos, por exemplo, são regidos pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, e não pelo direito administrativo.

Em relação ao teto remuneratório, as empresas estatais devem respeitar essa limitação, mas há uma distinção importante. As estatais que dependem de recursos da União ou do ente federativo para custeio, inclusive para pagamento de seus empregados, devem seguir o teto salarial, que é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Já as empresas estatais independentes, que são autossuficientes financeiramente e não necessitam de repasses para sua manutenção, não estão obrigadas a observar esse limite salarial.

Outro ponto relevante é a criação de subsidiárias por empresas estatais. A Constituição Federal exige autorização legislativa para a criação dessas subsidiárias e para a participação de empresas estatais em empresas privadas.

Um exemplo clássico é a Petrobras, que possui diversas subsidiárias, como a Transpetro, que auxilia a Petrobras em suas atividades operacionais. Assim como na empresa estatal principal, o ingresso em uma subsidiária ocorre por meio de concurso público.

A interpretação literal da Constituição indicaria que cada nova subsidiária precisaria ser autorizada por uma lei específica. No entanto, o Supremo Tribunal Federal flexibilizou essa regra ao admitir que a autorização legislativa para criação de subsidiárias pode constar de forma genérica na lei que institui a empresa estatal principal.

Dessa forma, se a lei que criou a Petrobras já contiver uma autorização genérica para a criação de subsidiárias, não será necessário aprovar uma nova lei para cada uma delas. Essa interpretação facilita a criação e gestão dessas entidades, garantindo maior eficiência administrativa sem a necessidade de processos legislativos específicos para cada subsidiária.

As principais diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista começam pelo capital. **O capital da empresa pública é 100% público**, ou seja, não há participação de dinheiro privado.

Já na sociedade de economia mista, o poder público deve deter **pelo menos 50% mais uma ação com direito a voto**, ou seja, **ações ordinárias**, garantindo assim o controle sobre a administração da empresa. Essa exigência é fundamental para que o Estado tenha poder decisório na condução da sociedade de economia mista, assegurando que ela cumpra seu papel estratégico.

Outro ponto que diferencia essas entidades é a forma societária. A **sociedade de economia mista obrigatoriamente deve ser constituída como sociedade anônima (S.A.)**, enquanto a empresa pública pode adotar **qualquer forma jurídica admitida pelo ordenamento jurídico**.

Essa flexibilidade dá maior liberdade na estruturação das empresas públicas, enquanto as sociedades de economia mista seguem um modelo padronizado.

No que diz respeito ao deslocamento de competência na esfera judicial, há uma distinção importante. Quando uma empresa estatal está envolvida em uma questão na justiça especializada, como a Justiça do Trabalho ou a Justiça Eleitoral, o processo segue normalmente sem alterações.

No entanto, **na justiça comum, há um deslocamento de competência no caso das empresas públicas federais**. Sempre que uma empresa pública federal estiver envolvida em um processo judicial, independentemente do tema, a competência será deslocada para a Justiça Federal.

Assim, se uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal, estiver envolvida em uma ação, essa será julgada por um juiz federal, podendo subir para o Tribunal Regional Federal (TRF), depois para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em última instância, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Esse deslocamento de competência não ocorre para sociedades de economia mista ou para empresas públicas estaduais ou municipais, que continuam sendo julgadas pela Justiça Estadual quando o assunto envolve matérias comuns.

Um exemplo prático ilustra bem essa diferença: se houver um assalto a uma agência do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, a investigação será feita pela Polícia Civil do estado onde o crime ocorreu e o julgamento será realizado por um juiz estadual. No entanto, se o assalto for a uma agência da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, a investigação será conduzida pela Polícia Federal e o julgamento ocorrerá na Justiça Federal. Isso demonstra como a natureza da empresa pode influenciar diretamente o foro competente para julgar determinadas questões.

Portanto, além das diferenças estruturais e financeiras entre empresa pública e sociedade de economia mista, há também distinções relevantes no âmbito judicial, especialmente no que se refere ao deslocamento de competência para a Justiça Federal no caso das empresas públicas federais.

PRINCIPAIS DIFERENÇAS		
	EMPRESAS PÚBLICAS	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
CAPITAL Obs.: participação de diversos entes na E.P.	100% público.	50% público + 1 ação com direito a voto (ação ordinária). O poder público tem que ter a maioria do capital votante.
FORMA SOCIETÁRIA	Qualquer forma legal admitida em direito.	Sociedade Anônima (S.A.).
DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA (válido apenas no âmbito federal)	Para as empresas públicas FEDERAIS, mesmo quando se tratar de matéria de justiça estadual será deslocada para a justiça federal.	Não há.

4.1. Empresas Públicas Pluripessoais

As empresas públicas podem ser classificadas em **unipessoais ou pluripessoais**, dependendo da composição do seu capital social. A forma mais comum é a empresa pública **unipessoal, cujo capital é integralmente formado por um único ente federativo**.

Um exemplo clássico desse tipo é a Caixa Econômica Federal, cujo capital pertence 100% à União, sem qualquer participação de outro ente público ou entidade da administração indireta.

Já as empresas públicas **pluripessoais** possuem uma estrutura diferente. Nelas, o **capital social é composto por mais de um ente da administração pública, desde que a maioria do capital votante permaneça sob o controle do ente federativo que criou a empresa**.

Isso significa que, embora a empresa possa contar com a participação de estados, municípios, Distrito Federal ou entidades da administração indireta, o ente que originalmente instituiu a empresa deve deter **pelo menos 50% mais uma ação com direito a voto**.

Dessa forma, garante-se que a empresa continue sob controle estatal, mas sem a necessidade de ser financiada exclusivamente por um único ente.

O que diferencia uma empresa pública pluripessoal de uma sociedade de economia mista é a **ausência de participação privada no capital social**.

Enquanto na sociedade de economia mista há investimento de particulares, na empresa pública pluripessoal todos os participantes são entes da administração pública, sejam eles da administração direta ou indireta.

A legislação permite essa configuração, conforme o parágrafo único do artigo 3º da Lei das Estatais, que autoriza a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno e entidades da administração indireta no capital dessas empresas.

Um exemplo prático de empresa pública pluripessoal é a Dataprev. Nessa empresa, 50% do capital pertence à União, enquanto os outros 49% pertencem ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que é uma autarquia federal.

Como tanto a União quanto o INSS fazem parte da administração pública, a Dataprev mantém sua classificação como empresa pública, mesmo com essa composição diversificada de capital.

Portanto, as empresas públicas pluripessoais representam uma forma flexível de organização estatal, permitindo que diferentes entes públicos compartilhem a gestão e os custos de determinada atividade, sem comprometer o controle governamental sobre a entidade.

Confira o parágrafo único do artigo 3º da Lei 13.303/16:

Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

5. Regime de Pessoal

Para compreender melhor a administração pública, é essencial entender o **regime de pessoal** adotado por cada uma das entidades que a compõem.

Esse regime pode ser **estatutário, celetista, temporário ou excepcional**. A **regra geral para as pessoas jurídicas de direito público é a adoção do regime estatutário**.

Esse grupo inclui a **União**, os **entes federativos** e toda a **administração direta**, bem como as **autarquias e as fundações públicas de direito público**, chamadas de **fundações autárquicas**.

Nessas entidades, os servidores são regidos por um regime estatutário, o que significa que ocupam cargos públicos, que podem ser **efetivos ou em comissão**.

O cargo efetivo permite a aquisição da estabilidade após três anos de estágio probatório, desde que o servidor seja aprovado na avaliação especial de desempenho. Além disso, para ingressar nesses cargos, é obrigatório passar por concurso público.

No entanto, há uma exceção. Para que um município possa adotar o regime estatutário, é necessário que ele possua um estatuto próprio para seus servidores.

Se esse estatuto não existir, as **entidades da administração direta e indireta desse município poderão adotar o regime celetista, que é característico das pessoas jurídicas de direito privado**.

No âmbito federal, o regime estatutário dos servidores civis é regulamentado pela Lei 8.112/90. Assim, caso um município não possua uma legislação específica para seus servidores estatutários, ele poderá adotar o regime celetista para todos os seus servidores.

No caso das pessoas jurídicas de direito privado dentro da administração pública, como as **fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, o regime de pessoal adotado é o celetista, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**.

Isso significa que os funcionários dessas entidades são considerados empregados públicos, pois ocupam empregos públicos e precisam ser aprovados em concurso para ingressar no cargo. No entanto, ao contrário dos servidores estatutários, **os empregados públicos não adquirem estabilidade no cargo.**

Uma observação importante é que, nas entidades de direito privado, os cargos de direção, como os diretores de empresas estatais e de fundações públicas de direito privado, não são considerados empregos públicos.

Esses cargos são ocupados em comissão e, portanto, são de livre nomeação e exoneração, o que significa que não exigem concurso público e podem ser preenchidos de acordo com critérios administrativos.

Assim, o regime de pessoal na administração pública varia conforme a natureza jurídica da entidade, sendo estatutário para as pessoas jurídicas de direito público e celetista para as de direito privado, com algumas exceções, especialmente nos cargos de direção.

REGIME DE PESSOAL	
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Administração Pública Direta Autarquia Fundação Pública de Direito Público (fundação autárquica) Regime estatutário Servidores públicos Cargos públicos (efetivo ou em comissão)
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO	Fundação Pública (direito privado) Empresa Pública Sociedade de Economia Mista Regime celetista (CLT) / regime trabalhista Empregados públicos Emprego público Concurso público - não tem estabilidade

Resumo

A administração pública indireta é composta por entidades criadas pela administração direta para desempenhar funções específicas, possuindo autonomia administrativa e financeira.

Essas entidades são classificadas em autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas.

Entidades da Administração Pública Indireta:

- Autarquia:
 - Pessoa jurídica de direito público.
 - Criadas por lei específica.
 - Exerce atividade típica de Estado (atividades que não podem ser delegadas a particulares).
 - Possui autonomia administrativa e financeira, mas não política (não pode criar leis).
 - Exemplos: INSS, Detran, Banco Central.
 - Tipos de autarquias:

- Autarquias comuns: Regime geral de autarquias.
- Autarquias em regime especial: Possuem maior autonomia (ex.: universidades, agências reguladoras).
- Autarquias corporativas: Conselhos profissionais (ex.: OAB, CRM).
- Associações públicas: Resultantes de consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público.
- As universidades públicas são autarquias em regime especial e possuem:
 - Autonomia administrativa e financeira: Podem gerenciar seus próprios recursos.
 - Autonomia pedagógica:
 - Administração direta (Presidente, MEC) não pode interferir no conteúdo acadêmico.
 - Apenas metas podem ser estabelecidas, mas o caminho para atingi-las é decidido pela universidade.
 - Escolha do Reitor
 - Consulta acadêmica → Formação de lista tríplice → Nomeação pelo Presidente.
 - Mandato fixo (ex.: 4 anos), sem possibilidade de exoneração livre.
 - Exoneração só ocorre por processo administrativo disciplinar e falta grave.
- Consórcios Públicos e Associações Públicas:
 - Consórcio Público: Criado quando dois ou mais entes federativos se unem para formar uma nova pessoa jurídica.
 - Pode ter duas naturezas jurídicas:
 - Direito privado → Associação privada (não integra a administração pública).
 - Direito público → Associação pública (considerada uma autarquia especial).
- Fundação Pública:
 - Entidade voltada para fins sociais, como educação, cultura, saúde e assistência social.
 - Duas possibilidades jurídicas:
 - Direito público: Criada por lei e chamada de fundação autárquica.
 - Direito privado: Criação autorizada por lei e deve ser registrada como PJ de direito privado.
 - Exemplos: FUNAI, FUNASA, Fiocruz, Fundação PB Saúde.
 - Criadas por autorização legislativa.
 - Necessária lei complementar para definir áreas de atuação.
 - Regra geral: personalidade jurídica de direito privado (público é exceção).
 - Não podem explorar atividades econômicas.
 - São instituídas com patrimônio público para atividades de interesse social.
 - Processo de criação:
- Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista:
 - Ambas pertencem ao grupo das empresas estatais.
 - Atuam em duas áreas:
 - Prestação de serviço público (exemplo: Correios, empresas de abastecimento de água).
 - Exploração de atividade econômica (exemplo: Banco do Brasil, Petrobras).

- Diferença principal:
 - Empresa pública: 100% do capital pertence ao poder público.
 - Sociedade de economia mista: Capital misto (público e privado), com o poder público como sócio majoritário.
- Exemplos:
 - Empresa pública: Caixa Econômica Federal, Correios, DataPrev.
 - Sociedade de economia mista: Banco do Brasil, Petrobras, Banco do Nordeste.
- Obrigações das Empresas Estatais:
 - Fiscais e Trabalhistas:
 - Não possuem benefícios fiscais exclusivos.
 - Regidas pela CLT (regime celetista), sem estabilidade, mas exigem concurso público.
 - Cíveis, Comerciais e Processuais:
 - Contratos seguem o Código Civil, sem cláusulas administrativas.
 - Não têm privilégios processuais, salvo exceções.
 - Empresas prestadoras de serviço público não concorrencial podem ter regime de precatórios.
- Teto Remuneratório:
 - Empresas estatais dependentes de recursos públicos seguem o teto do STF.
 - Empresas estatais independentes não precisam observar o teto.
- Subsidiárias de Empresas Estatais:
 - Constituição exige lei para criar subsidiárias.
 - O STF flexibilizou, permitindo autorização genérica na lei da empresa-mãe.
- Empresas Públicas Pluripessoais:
 - Empresas públicas com mais de um ente público no capital.
 - Sem participação privada (diferente da sociedade de economia mista).

Diferenças entre Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista:

- Capital
 - Empresa pública: Capital 100% público.
 - Sociedade de economia mista: O poder público deve ter 50% + 1 ação ordinária (com direito a voto).
- Forma Jurídica
 - Empresa pública: Pode ser constituída em qualquer forma jurídica.
 - Sociedade de economia mista: Deve ser obrigatoriamente uma Sociedade Anônima (S.A.).
- Competência Judicial
 - Sociedade de economia mista: Processos seguem a Justiça Estadual.
 - Empresa pública federal: Sempre julgada pela Justiça Federal, independentemente do tema.

Forma de Criação das Entidades:

- Autarquia: Criada diretamente por lei - Direito público
- Fundação pública: Criada por lei (direito público) ou autorizada por lei (direito privado)
- Empresa pública: Criação autorizada por lei e registro posterior - Direito privado

- Sociedade de economia mista: Criação autorizada por lei e registro posterior - Direito privado

Lei específica: A criação ou autorização deve ocorrer por meio de uma lei específica para cada entidade.

Relação entre Administração Direta e Indireta:

- Não há hierarquia entre administração direta e indireta.
- A administração direta exerce supervisão ministerial sobre as entidades da indireta.
- Finalidade da supervisão ministerial: Controle finalístico (verificar se a entidade cumpre sua finalidade legal).
- Também chamado de tutela administrativa ou vinculação administrativa.

Regime de Pessoal:

- Administração Direta (União, estados, municípios): Estatutário - Cargo Público
- Autarquias e fundações de direito público: Estatutário - Cargo Público
- Empresas públicas e sociedades de economia mista: Celetista (CLT) - Emprego Público
- Fundações públicas de direito privado: Celetista (CLT) - Emprego Público
- Exceção: Municípios sem estatuto próprio podem adotar regime celetista para toda sua administração.
- Cargos de direção nas estatais e fundações de direito privado: São cargos em comissão (livre nomeação e exoneração).

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
